N'ARTE · DOCUMENTO 06

Politica di moderazione, segnalazioni e reclami

Come N'arte controlla i contenuti, come si segnala un contenuto illecito, quali misure possono essere adottate, come vengono motivate e come si contestano.

Documento	Politica di moderazione, segnalazioni e reclami
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/segnalazioni (con il modulo di segnalazione)
Destinatari	Tutti gli Utenti, i terzi che segnalano contenuti, le autorità

NOTA PER IL LEGALE — INQUADRAMENTO DSA

N'arte memorizza contenuti forniti dagli Utenti e li diffonde al pubblico (Profili artista, recensioni): è un prestatore di servizi di *hosting* e, più precisamente, una **piattaforma online** ai sensi dell'art. 3, lett. i) del Reg. (UE) 2022/2065 (DSA). Si applicano gli obblighi di tutti gli intermediari (artt. 11–15, salvo l'esenzione dell'art. 15, par. 2) e quelli dei servizi di hosting (artt. 16–18). La sezione 3 del capo III (artt. 20–28), propria delle piattaforme online, **non si applica alle micro e piccole imprese** (art. 19, par. 1), eccetto l'art. 24, par. 3. N'arte, ditta individuale, dovrebbe rientrare tra le microimprese (Racc. 2003/361/CE: meno di 10 addetti e fatturato o bilancio non superiori a 2 milioni di euro). Il calcolo va però fatto considerando anche le imprese associate o collegate: **da verificare** l'assetto dei rapporti con le società che sviluppano e gestiscono la Piattaforma. Per scelta del cliente, il testo adotta **su base volontaria** il reclamo interno (art. 20) e le misure contro gli abusi (art. 23), segnalandolo espressamente, così da non creare un obbligo più ampio di quello legale in caso di contestazione.

1. Oggetto e ambito

1.1 La presente Politica descrive come N'arte modera i Contenuti e i comportamenti sulla Piattaforma, come chiunque può segnalare un contenuto illecito o contrario ai documenti contrattuali, quali misure N'arte può adottare, come le comunica e come possono essere contestate. Integra i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01), di cui adotta le definizioni, e ne attua gli artt. 4.4, 7, 8.5, 8.6, 9.5 e 16.2.

1.2 Si applica a tutti i Contenuti pubblicati o trasmessi sulla Piattaforma — Profili artista e relativi media, testi, componenti della formazione, Strutture, Richieste di booking, messaggi e allegati della chat, Recensioni — e al comportamento degli Utenti sulla Piattaforma o in relazione a essa.

1.3 Per le Recensioni valgono anche le regole specifiche del Regolamento delle recensioni (doc. 05).

1.4 Ai fini della presente Politica:

- **Contenuto illecito**: qualunque informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, non è conforme al diritto dell'Unione o di uno Stato membro;
- **Violazione**: un Contenuto o un comportamento contrario ai documenti contrattuali di N'arte, anche se non illecito;
- **Segnalante**: chi invia una segnalazione, sia o non sia Utente;

- **Destinatario della misura**: l'Utente che ha fornito il Contenuto o tenuto il comportamento su cui N'arte interviene.

2. Principi

2.1 N'arte applica le regole sui Contenuti in modo **diligente, obiettivo e proporzionato**, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le persone coinvolte e dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà delle arti, la protezione dei dati personali, il diritto di proprietà, anche intellettuale, e la libertà d'impresa (art. 14, par. 4 DSA).

2.2 In concreto N'arte:

- sceglie la misura meno incisiva idonea a far cessare la violazione (art. 8.1);
- decide sulla base dei fatti e dei documenti disponibili, senza discriminazioni fra Utenti e indipendentemente dal Piano sottoscritto;
- sente, quando è utile e non vi sono ragioni di urgenza, la versione del Destinatario della misura prima di decidere;
- motiva le decisioni e consente di contestarle (artt. 9 e 10);
- non rimuove contenuti soltanto perché sgraditi a qualcuno, critici o negativi.

2.3 Decisioni umane. Tutte le decisioni di moderazione sono prese da persone del Team N'arte. N'arte non usa sistemi automatizzati per valutare i Contenuti o per decidere misure nei confronti degli Utenti. Sono automatici soltanto i controlli tecnici di formato e di dimensione dei file caricati e i sistemi antispam dei moduli pubblici (campi nascosti e limiti di frequenza degli invii), che respingono gli invii anomali senza valutarne il contenuto.

2.4 N'arte non ha un obbligo generale di sorveglianza sui Contenuti (art. 8 DSA). Le verifiche che svolge di propria iniziativa, compresi i controlli preventivi dell'art. 3, non le fanno perdere le esenzioni di responsabilità previste per i prestatori di servizi di hosting (art. 7 DSA).

3. Che cosa N'arte controlla prima della pubblicazione e che cosa dopo

3.1 Controllo preventivo. Prima che diventino visibili agli altri Utenti, il Team N'arte esamina e approva:

- le candidature degli Artisti (doc. 01, art. 5.3);
- i Profili artista aggiuntivi creati da un Artista già ammesso;
- le fotografie, le immagini di copertina, le tracce audio e i video caricati dagli Artisti (doc. 03, art. 6).

Un media non approvato non è pubblicato. Il rifiuto è accompagnato da una nota con la ragione, visibile all'Artista nella propria area riservata.

3.2 Controllo successivo. Sono pubblicati o trasmessi senza controllo preventivo, e sono esaminati a seguito di una segnalazione o quando N'arte ne viene altrimenti a conoscenza: i testi del Profilo artista (biografia, informazioni di booking, componenti della formazione); i dati delle Strutture; le Richieste di booking, i messaggi e gli allegati della chat; le Recensioni.

3.3 L'approvazione preventiva di un media attesta soltanto che, all'esame del Team, il contenuto non appariva contrario alle regole della Piattaforma. Non è una verifica della titolarità dei diritti, che resta garantita dall'Artista (doc. 01, art. 9.4), e non impedisce una successiva rimozione a seguito di segnalazione.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> La coda di moderazione (*app/(admin)/admin/moderazione*, tabelle *artist_media_submissions* e *artist_videos.moderation_state*) registra chi ha deciso, quando e la nota di rifiuto: è la parte più matura del sistema. La nota di rifiuto però è **facoltativa** e non è inviata via email: resta visibile solo nell'area dell'Artista. Per coerenza con l'art. 9 va resa obbligatoria. Il controllo preventivo, tipico di un editore, rafforza il dovere di diligenza sul contenuto approvato: valutare con attenzione il rischio che, per i media approvati, N'arte sia considerata a conoscenza del loro carattere manifestamente illecito.

4. Punti di contatto

4.1 Punto di contatto per le autorità (art. 11 DSA). Le autorità degli Stati membri, la Commissione europea e il Comitato europeo per i servizi digitali possono comunicare con N'arte, per le materie del DSA, all'indirizzo **info@narteofficial.it** e via PEC all'indirizzo **[PEC]**. Le comunicazioni possono essere inviate in **italiano** o in **inglese**.

4.2 Punto di contatto per gli Utenti (art. 12 DSA). Gli Utenti e chiunque altro possono comunicare con N'arte, in modo diretto e rapido, per tutte le materie della presente Politica: con il modulo della pagina **/segnalazioni**; via email all'indirizzo **info@narteofficial.it**. Le comunicazioni sono lette e gestite da persone, non da sistemi automatici. La lingua di comunicazione è l'italiano; N'arte risponde, per quanto possibile, anche a comunicazioni in inglese.

4.3 I recapiti di questo articolo sono pubblicati in modo facilmente accessibile nella pagina /segnalazioni, nel piè di pagina del sito e nella pagina /contatti, e sono aggiornati senza ritardo quando cambiano.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> - Il cliente ha scelto un recapito unico su dominio proprio, *info@narteofficial.it*, anche come punto di contatto DSA, con il modulo /segnalazioni come canale principale. Valutare se, con la crescita dei volumi, convenga una casella dedicata alle autorità.
> - L'art. 11, par. 3 DSA chiede di indicare, oltre a una lingua ufficiale dello Stato di stabilimento, una lingua «ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione»: l'inglese è la scelta prudente per le autorità (**da verificare** se l'obbligo va letto come cumulativo).
> - Non è necessario un rappresentante legale (art. 13), perché N'arte è stabilita nell'Unione.

5. Come segnalare un contenuto

5.1 Chi può segnalare. Chiunque, anche senza un account, può segnalare a N'arte un Contenuto che ritiene illecito o contrario ai documenti contrattuali (art. 16 DSA).

5.2 Canale. Le segnalazioni si inviano con il modulo della pagina **/segnalazioni**, raggiungibile anche dal collegamento «Segnala» presente sui Profili artista, sulle Recensioni e nelle conversazioni. In alternativa è possibile scrivere all'indirizzo dell'art. 4.2 usando lo schema dell'Allegato A.

5.3 Contenuto della segnalazione. Per consentire una decisione informata la segnalazione deve contenere:

a. una **spiegazione sufficientemente motivata** delle ragioni per cui il Contenuto è ritenuto illecito o contrario alle regole della Piattaforma, con l'indicazione, se possibile, della norma o della regola violata;

b. l'**indicazione precisa della posizione** del Contenuto: l'indirizzo (URL) esatto della pagina e, se necessario, il singolo elemento (ad esempio la fotografia, la traccia, la Recensione, il messaggio con data e ora);

c. il **nome e l'indirizzo email** del Segnalante, salvo che la segnalazione riguardi uno dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia minorile previsti dagli artt. 3–7 della direttiva 2011/93/UE, che può essere inviata anche in forma anonima;

d. la **dichiarazione** con cui il Segnalante afferma di essere in buona fede e che le informazioni e le affermazioni contenute nella segnalazione sono esatte e complete.

5.3-bis Allegati. La segnalazione può essere accompagnata da un massimo di tre allegati (immagini o PDF, fino a 5 MB ciascuno), conservati in un archivio privato accessibile solo al Team e cancellati insieme alla segnalazione. N'arte verifica il tipo reale dei file e scarta quelli non conformi.

5.4 Una segnalazione che contiene questi elementi e consente di individuare l'illiceità del Contenuto senza un esame giuridico approfondito fa sorgere in capo a N'arte la conoscenza effettiva del Contenuto (art. 16, par. 3 DSA). Le segnalazioni incomplete sono comunque esaminate; se non consentono di decidere, N'arte chiede al Segnalante di integrarle.

5.5 Conferma di ricevimento. N'arte conferma la ricezione della segnalazione senza ritardo, all'indirizzo email indicato: in modo automatico quando la segnalazione è inviata con il modulo; entro **[2 GIORNI LAVORATIVI]** quando è inviata via email.

5.6 Tempi di esame. N'arte esamina le segnalazioni in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Di regola:

Tipo di segnalazione	Presa in carico	Decisione
Urgente: pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, contenuti che coinvolgono minori, immagini intime diffuse senza consenso, pubblicazione di dati personali per esporre qualcuno a molestie, frodi in corso	Entro 24 ore	Entro 24 ore, anche con misura immediata
Ordinaria: contenuti offensivi, violazioni delle regole di comportamento, Recensioni, dati di terzi, spam	Entro **[2 GIORNI LAVORATIVI]**	Entro **[7 GIORNI LAVORATIVI]**
Complessa: diritto d'autore e diritti connessi, diffamazione, contestazioni che richiedono di sentire l'altra parte	Entro **[2 GIORNI LAVORATIVI]**	Entro **[15 GIORNI LAVORATIVI]**

Quando l'esame richiede più tempo, ad esempio perché occorre sentire il Destinatario della misura o acquisire documenti, N'arte ne informa il Segnalante indicando il motivo e il tempo prevedibile.

5.7 Contraddittorio. Salvo i casi urgenti o di illiceità manifesta, prima di adottare una misura su segnalazione N'arte può invitare il Destinatario della misura a esporre la propria versione entro **[3 GIORNI LAVORATIVI]**. L'identità del Segnalante non viene comunicata al Destinatario della misura, salvo che sia strettamente necessaria per consentirgli di difendersi, come nel caso delle segnalazioni di violazione del diritto d'autore presentate dal titolare dei diritti.

5.8 Esito. N'arte comunica senza ritardo al Segnalante la decisione adottata, con una sintetica motivazione e l'indicazione dei mezzi per contestarla (artt. 10 e 11).

5.9 Durante l'esame il Contenuto segnalato resta di regola visibile. Può essere reso temporaneamente inaccessibile quando la segnalazione è urgente o l'illiceità appare manifesta (art. 8.3).

> **NOTA PER IL LEGALE — IL MODULO NON ESISTE**
>
> Oggi **non esistono né la pagina /segnalazioni, né un modulo, né una tabella** in cui registrare le segnalazioni, né collegamenti «Segnala» su profili, recensioni e conversazioni. Il centro assistenza indirizza al modulo generico /contatti e promette una risposta in 1–2 giorni lavorativi. L'art. 16, par. 1 DSA chiede meccanismi «di facile accesso e uso» che «consentano la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica»: il modulo contatti generico, privo dei campi dell'art. 16, par. 2 e della dichiarazione di buona fede, **non basta**. Prima della pubblicazione servono: pagina /segnalazioni con modulo strutturato (campi dell'art. 5.3, protetto da *guardPublicForm* come ogni modulo pubblico); tabella delle segnalazioni con stato, date e decisione; email automatica di ricevuta; collegamenti «Segnala» contestuali. I tempi della tabella 5.6 sono una proposta: vanno scelti tempi che il Team può davvero rispettare, perché diventano un impegno contrattuale.

6. Segnalazioni sui diritti d'autore, sull'immagine e sui dati personali

6.1 Diritto d'autore e diritti connessi. Le segnalazioni che riguardano l'uso non autorizzato di opere musicali, registrazioni, videoclip, fotografie o altre opere protette (L. 633/1941) possono essere presentate dal titolare dei diritti o da chi agisce per suo conto con un mandato. Oltre agli elementi dell'art. 5.3, la segnalazione indica:

- l'opera o la registrazione che si ritiene violata e il titolo in base al quale il Segnalante vanta i diritti (autore, produttore, editore, licenziatario esclusivo, società di gestione collettiva);
- gli elementi di prova della titolarità, o almeno elementi da cui essa risulti verosimile;
- se il Segnalante agisce per conto di altri, il mandato o la delega.

N'arte trasmette la segnalazione all'Artista, che può dimostrare di avere i diritti o una licenza, ad esempio per una cover eseguita dal vivo, per una registrazione propria o per una fotografia di cui ha acquisito i diritti di utilizzo.

6.2 Ritratto e immagine. Chi è ritratto in una fotografia o in un video pubblicato sulla Piattaforma senza il proprio consenso, fuori dai casi in cui la legge lo consente (artt. 96 e 97 L. 633/1941; art. 10 c.c.), può chiederne la rimozione. N'arte valuta la richiesta tenendo conto, in particolare, del contesto pubblico dello spettacolo e del ruolo della persona ritratta.

6.3 Componenti della formazione e altri dati di terzi. La persona il cui nome compare tra i componenti della formazione di un Profilo artista, o i cui dati compaiono in una Struttura, in una Recensione o in un altro Contenuto senza che lo desideri, può chiederne la rimozione. N'arte rimuove il nome o il dato senza ritardo, salvo che risultino ragioni prevalenti per mantenerlo, e ne informa l'Artista o l'Organizzatore interessato.

6.4 Restano salvi i diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, che possono essere esercitati secondo l'Informativa privacy.

7. Violazioni e misure

7.1 Le misure che N'arte può adottare, in ordine crescente di incisività, sono:

a. **richiamo**: comunicazione scritta che descrive la violazione e invita a porvi rimedio;
b. **rifiuto di un media in coda** di approvazione (art. 3.1);
c. **rimozione o disabilitazione dell'accesso a un Contenuto**, o di una sua parte;
d. **oscuramento o rimozione di una Recensione** (doc. 05, art. 9);
e. **blocco di una parte in una conversazione**: l'Utente non può più scrivere in quella conversazione, mentre può continuare a usare la chat con altri;
f. **sospensione dalla pubblicazione di un Profilo artista**: il Profilo non è più visibile nel catalogo e ai terzi, mentre l'account resta attivo;
g. **annullamento di una Data confermata**, con liberazione della data nel calendario;
h. **sospensione dell'account** per un periodo determinato, da **[7 A 90 GIORNI]**: l'Utente non può accedere, o può accedere senza pubblicare, scrivere o inviare Richieste di booking;
i. **chiusura dell'account** e risoluzione del contratto d'uso, con divieto di aprirne uno nuovo.

7.2 Catalogo delle violazioni. La tabella indica, per le violazioni più frequenti, la misura tipica e i casi in cui è possibile una misura immediata, prima di sentire l'interessato. È indicativa: la misura concreta è scelta secondo i criteri dell'art. 8.

Violazione	Misura tipica	Misura immediata possibile
Media non conforme ai requisiti tecnici o editoriali, o di qualità non idonea (in coda)	Rifiuto con nota	—
Media pubblicato in violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto all'immagine	Rimozione del Contenuto	Sì, se la violazione è manifesta
Nome o dati di terzi pubblicati senza titolo (componenti della formazione, Strutture, Recensioni)	Rimozione del dato	Sì, se si tratta di recapiti o domicilio privato
Testo offensivo, discriminatorio o d'odio nel Profilo o in una Struttura	Rimozione del Contenuto; richiamo	Sì
Recensione contraria al doc. 05	Oscuramento o Rimozione (doc. 05, art. 9.3)	Sì, se manifestamente illecita
Recensioni false, incentivate, di scambio o usate come leva (doc. 05, art. 6)	Rimozione; sospensione dell'account del responsabile	Rimozione sì
Messaggi offensivi, insistenti o molesti in chat	Blocco della parte nella conversazione; richiamo	Sì
Minacce, molestie gravi, anche fuori dalla Piattaforma a partire da contatti ottenuti su di essa	Sospensione o chiusura dell'account	Sì

Richieste di booking, Offerte o messaggi falsi, di prova, promozionali o seriali (spam)	Richiamo; sospensione dell'account	Blocco nella conversazione sì
Uso dei recapiti ottenuti per comunicazioni promozionali non richieste o per cederli a terzi	Sospensione dell'account	—
Profilo che usurpa l'identità, il nome o i segni di un altro artista o locale; titoli, risultati o affiliazioni inesistenti	Sospensione dalla pubblicazione del Profilo; chiusura se dolosa	Sì
Data confermata che non corrisponde a un accordo reale, creata per ottenere Recensioni o altri vantaggi	Annullamento della Data confermata; rimozione della Recensione collegata	—
Aggiramento dei limiti tecnici o di Piano, *scraping*, accesso non autorizzato, codice dannoso	Sospensione o chiusura dell'account	Sì
Account creato per aggirare una sospensione o una chiusura; più account per la stessa persona a fini fraudolenti	Chiusura dell'account	Sì
Account di un minore di 18 anni	Chiusura dell'account (doc. 01, art. 5.2)	Sì
Contenuti che coinvolgono minori in modo illecito, terrorismo, incitamento alla violenza, altri reati gravi	Rimozione; chiusura dell'account; comunicazione alle autorità (art. 13)	Sì

7.3 Le misure che riguardano l'Abbonamento sono disciplinate dal doc. 02, art. 14. La sospensione o la chiusura dell'account di un Artista con Abbonamento attivo ne producono gli effetti previsti in quell'articolo.

> **NOTA PER IL LEGALE — POTERI EFFETTIVI DEL TEAM (AGGIORNATA V0.97)**
> Dalla v0.97 ogni misura del catalogo dell'art. 7 ha uno strumento dedicato nel pannello, con motivazione obbligatoria (regola applicata e fatti), registrazione nel registro unico delle azioni (consultabile ed esportabile) e comunicazione all'interessato con il link di reclamo: rifiuto e rimozione di singoli media già pubblicati, modifica e rimozione dei componenti della formazione, rimozione di singoli messaggi o allegati di chat (solo con accesso motivato), modifica e oscuramento delle Strutture, sospensione e riattivazione dell'account, chiusura dell'account con cancellazione dopo 30 giorni, oscuramento delle recensioni, annullamento delle date. Le segnalazioni sono assegnate a una persona del Team; per i reclami il sistema avvisa se decide la stessa persona della decisione contestata.

8. Come vengono applicate le misure

8.1 Proporzionalità. Nella scelta della misura N'arte considera: la gravità della violazione e il danno che ne può derivare a persone determinate; il carattere manifesto o dubbio dell'illiceità; l'intenzionalità; il numero di violazioni e il tempo trascorso dalle precedenti; il comportamento successivo dell'Utente, compresa la spontanea rimozione del Contenuto; le conseguenze della misura sull'attività professionale del Destinatario della misura. Quando è sufficiente intervenire su un singolo Contenuto, N'arte non interviene sull'account.

8.2 Recidiva. Si ha recidiva quando lo stesso Utente commette una nuova violazione entro **[12 MESI]** da una precedente violazione accertata. Di regola:

- alla seconda violazione dello stesso tipo, la misura è quella del grado successivo della tabella 7.2 o dell'elenco dell'art. 7.1;
- alla terza violazione nell'arco di 12 mesi, o alla seconda violazione grave, N'arte può sospendere o chiudere l'account.

Le violazioni lievi risalenti a più di 12 mesi non sono considerate ai fini della recidiva.

8.3 Misure immediate. N'arte può adottare una misura prima di sentire il Destinatario della misura, e prima di comunicargliene i motivi, quando è necessario per evitare un danno grave e difficilmente riparabile a persone, alla sicurezza della Piattaforma o ai diritti di terzi, o quando l'illiceità è manifesta. La comunicazione motivata è inviata subito dopo e il Destinatario della misura può chiedere il riesame con il reclamo dell'art. 10.

8.4 Violazioni gravi. Costituiscono violazioni gravi, che giustificano la chiusura dell'account e il recesso senza preavviso di N'arte (doc. 01, art. 16.3): le condotte penalmente rilevanti commesse attraverso la Piattaforma o a partire da contatti ottenuti su di essa; le minacce e le molestie gravi; la frode, compresa la manipolazione delle Recensioni o delle Date confermate; l'usurpazione d'identità; la creazione di account per aggirare una misura; le violazioni ripetute dei diritti di terzi dopo un richiamo; l'uso di un account da parte di un minore.

8.5 Artisti professionisti. Quando il Destinatario della misura è un Artista che agisce come Professionista, e la misura consiste nella sospensione o nella limitazione del Profilo artista, N'arte gliene comunica i motivi prima o al più tardi nel momento in cui la misura ha effetto; la chiusura dell'account è comunicata con almeno 30 giorni di preavviso, salvo i casi in cui l'art. 4, par. 4 del Reg. (UE) 2019/1150 consente di procedere senza preavviso (obbligo di legge o ordine dell'autorità, ragioni imperative, violazioni ripetute). Durante il preavviso l'Artista può chiarire i fatti con il reclamo dell'art. 10.

8.6 Effetti sui Contenuti. La sospensione dalla pubblicazione e la sospensione dell'account non comportano la cancellazione dei Contenuti, che tornano visibili al termine della misura. Alla chiusura dell'account si applicano le regole sulla cancellazione del doc. 01, art. 16.1 e le conservazioni dell'art. 17.

9. Motivazione delle decisioni

9.1 Quando adotta una misura che limita la visibilità di un Contenuto, sospende o chiude un account, o limita l'uso di una funzione, N'arte invia al Destinatario della misura, al più tardi nel momento in cui la misura ha effetto, una **comunicazione motivata**, chiara e specifica (art. 17 DSA). La comunicazione è inviata all'indirizzo email dell'account e resta consultabile nell'area riservata.

9.2 La comunicazione indica almeno:

a. la misura adottata, il Contenuto a cui si riferisce, l'eventuale durata e, se la misura riguarda solo alcuni Paesi, l'ambito territoriale;

b. i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione, precisando se è stata presa a seguito di una segnalazione o di una verifica d'iniziativa di N'arte; l'identità del Segnalante è indicata solo se strettamente necessaria;

c. se sono stati usati strumenti automatizzati per individuare il Contenuto o per decidere (art. 2.3);

d. se il Contenuto è ritenuto illecito, la norma violata e le ragioni per cui è ritenuto tale;

e. se il Contenuto è ritenuto contrario ai documenti contrattuali, la clausola violata e le ragioni per cui lo è;

f. i mezzi per contestare la decisione: il reclamo interno dell'art. 10, i rimedi dell'art. 11 e il ricorso all'autorità giudiziaria.

9.3 Il modello della comunicazione è riportato nell'Allegato B.

9.4 Eccezioni. La comunicazione non è inviata, o è inviata in un momento successivo:

- quando N'arte non conosce un recapito elettronico del Destinatario della misura;
- quando il Contenuto è un contenuto commerciale ingannevole diffuso in grandi volumi (spam) (art. 17, par. 2 DSA);
- quando la misura è adottata in esecuzione di un ordine dell'autorità: in tal caso si applica l'art. 14, e l'informazione è data nei tempi e nei limiti indicati dall'autorità;
- quando la comunicazione rischierebbe di pregiudicare la prevenzione o l'accertamento di un reato, per il tempo strettamente necessario (*vedi nota*).

9.5 Per le misure lievi che non incidono sulla visibilità di Contenuti né sull'account, come il richiamo, N'arte comunica comunque le ragioni in forma sintetica.

> **NOTA PER IL LEGALE — MOTIVAZIONE**
>
> - Le prime tre eccezioni dell'art. 9.4 hanno base nell'art. 17, parr. 2 e 5 DSA. L'ultima non è espressamente prevista dall'art. 17: può fondarsi su un ordine o una richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia. **Da verificare** se mantenerla nella forma generale o limitarla ai casi di richiesta dell'autorità.
> - La trasmissione delle motivazioni alla banca dati della Commissione (art. 24, par. 5) non si applica alle microimprese (art. 19, par. 1).
> - **Scostamento**: oggi nessuna misura produce una comunicazione conforme all'art. 17. Le più vicine sono il messaggio di sistema in chat per il blocco nella conversazione e l'email di annullamento della Data confermata, che però non indicano i mezzi di contestazione. Il rifiuto dei media mostra una nota facoltativa solo in dashboard; oscuramento e rimozione delle recensioni e cambi di stato del profilo non comunicano nulla. Serve un unico meccanismo di invio della comunicazione motivata, alimentato da ciascuno strumento di moderazione.

10. Reclamo interno

10.1 Il Destinatario della misura e il Segnalante possono presentare **reclamo** contro le decisioni di N'arte: la decisione di adottare o di non adottare una misura, di sospendere o chiudere un account, di sospendere un Profilo artista, di oscurare o rimuovere una Recensione o di non farlo.

10.2 Termine e forma. Il reclamo si presenta gratuitamente, entro **6 mesi** dalla comunicazione della decisione, con il modulo della pagina /segnalazioni o all'indirizzo dell'art. 4.2, indicando la decisione contestata e le ragioni, con gli eventuali documenti.

10.3 Chi decide. Il reclamo è esaminato da una persona del Team N'arte diversa da quella che ha preso la decisione contestata, quando è possibile. Quando non è possibile, il riesame è svolto personalmente dal titolare di N'arte **[o da un consulente esterno incaricato]**, che valuta nuovamente il caso

sulla base di tutti gli elementi, compresi quelli nuovi forniti con il reclamo. La decisione sul reclamo non è mai presa in modo automatizzato.

10.4 Tempi ed esito. N'arte decide entro **[15 GIORNI LAVORATIVI]** dalla ricezione del reclamo e comunica la decisione motivata senza ritardo. Se il reclamo è fondato, N'arte revoca o modifica la misura senza ritardo e ne elimina, per quanto possibile, gli effetti: ripristina il Contenuto o l'account e, per gli Artisti, ne tiene conto ai fini del doc. 02, art. 14.2.

10.5 Durante l'esame del reclamo la misura resta di regola in vigore. Può essere sospesa quando il reclamo appare fondato a un primo esame e la misura produce effetti gravi sull'attività del Destinatario.

> **NOTA PER IL LEGALE — RECLAMO VOLONTARIO**
> L'art. 20 DSA non è obbligatorio per le microimprese (art. 19, par. 1), e il sistema interno di reclami P2B (art. 11 Reg. 2019/1150) non lo è per le piccole imprese (art. 11, par. 5). Il testo lo offre comunque, su indicazione del cliente, riprendendo i requisiti dell'art. 20 (sei mesi, gratuità, decisione non automatizzata, tempestività): è una garanzia che rende difendibili le misure, specie verso gli Artisti professionisti. Va però presentato come scelta volontaria nella pagina di presentazione, e il termine di 15 giorni lavorativi deve essere sostenibile. In una ditta individuale il requisito della «persona diversa» è spesso impossibile: il testo lo prevede «quando è possibile» e offre un'alternativa.

11. Altri rimedi

11.1 Il reclamo interno è facoltativo e non è condizione per l'uso di altri rimedi.

11.2 Il Destinatario della misura e il Segnalante possono rivolgersi a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ai sensi dell'art. 21 DSA dal Coordinatore dei servizi digitali. N'arte valuta in buona fede la partecipazione alla procedura, ma non si impegna a parteciparvi né ad accettarne l'esito **[DA CONFERMARE]**.

11.3 Ogni Utente può presentare un reclamo contro N'arte per presunte violazioni del DSA al Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui si trova o è stabilito (art. 53 DSA). Per l'Italia il Coordinatore è l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**.

11.4 Resta in ogni caso salvo il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria, secondo il doc. 01, art. 18, e, per il Consumatore, agli organismi ADR del doc. 01, art. 18.2.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> La designazione di AGCOM come Coordinatore dei servizi digitali risulta dall'art. 15 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: **da verificare** il riferimento esatto e l'esistenza, alla data di pubblicazione, di organismi certificati ex art. 21 competenti per questo tipo di controversie. L'art. 21 per le micro e piccole imprese rientra nella sezione 3 non applicabile: il riferimento nel testo è informativo.

12. Uso abusivo della Piattaforma e delle segnalazioni

12.1 Contenuti manifestamente illeciti. Se un Utente pubblica o trasmette con frequenza Contenuti manifestamente illeciti, N'arte, dopo averlo avvertito, sospende per un periodo ragionevole, da **[15 A 90 GIORNI]**, la fornitura del servizio nei suoi confronti. Nei casi gravi si applica l'art. 8.4.

12.2 Segnalazioni e reclami infondati. Se una persona presenta con frequenza segnalazioni o reclami manifestamente infondati, N'arte, dopo averla avvertita, sospende per un periodo ragionevole, da **[30 A 180 GIORNI]**, l'esame delle sue segnalazioni e dei suoi reclami. La sospensione non riguarda le segnalazioni urgenti dell'art. 5.6.

12.3 Criteri. Per decidere se ricorrono i presupposti dei commi precedenti N'arte valuta caso per caso, in modo tempestivo, diligente e obiettivo: il numero, in valore assoluto, dei Contenuti manifestamente illeciti o delle segnalazioni manifestamente infondate nell'ultimo anno; la loro proporzione rispetto al totale dei Contenuti o delle segnalazioni della stessa persona; la gravità degli abusi e delle loro conseguenze; l'intenzione, quando è possibile individuarla.

12.4 Le segnalazioni consapevolmente false, presentate per danneggiare un altro Utente, sono di per sé una violazione grave (art. 8.4), e possono avere rilievo anche civile e penale.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> L'art. 12 riprende l'art. 23 DSA, anch'esso non obbligatorio per le microimprese ma utile per fondare contrattualmente la sospensione di chi abusa della Piattaforma. Il rischio concreto su N'arte è l'uso della segnalazione come arma tra concorrenti (artisti dello stesso genere e zona, locali concorrenti) e tra le parti di una trattativa fallita.

13. Comunicazione alle autorità dei sospetti di reato

13.1 Quando N'arte viene a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, sia in corso o possa essere commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o per la sicurezza di una o più persone, informa senza ritardo le autorità di contrasto o giudiziarie dello Stato membro interessato, fornendo tutte le informazioni disponibili (art. 18 DSA). Quando lo Stato membro interessato non è individuabile, informa le autorità italiane o Europol.

13.2 Fuori da questi casi, N'arte può presentare denuncia o fornire informazioni alle autorità quando lo richiede la legge o quando è necessario per tutelare i diritti propri o degli Utenti.

14. Ordini delle autorità

14.1 Ordini di contrastare contenuti illeciti (art. 9 DSA). Quando riceve da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente un ordine di intervenire contro uno o più Contenuti illeciti, N'arte vi dà esecuzione senza ritardo e informa l'autorità del seguito dato, indicando se e quando l'ordine è stato eseguito.

14.2 Ordini di fornire informazioni (art. 10 DSA). Quando riceve un ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più Utenti, N'arte informa senza ritardo l'autorità della ricezione e del seguito dato, e comunica le informazioni richieste, se ne dispone, nei limiti dell'ordine.

14.3 N'arte informa l'Utente interessato dell'ordine ricevuto e del seguito dato, con le ragioni e i mezzi di ricorso indicati nell'ordine, al più tardi nel momento in cui vi dà esecuzione o nel diverso momento indicato dall'autorità.

14.4 N'arte verifica che l'ordine provenga dall'autorità competente e contenga gli elementi richiesti dagli artt. 9, par. 2 e 10, par. 2 DSA. Quando l'ordine è incompleto o non sufficientemente chiaro, ne chiede senza ritardo l'integrazione.

14.5 Le richieste di informazioni che non assumono la forma di un ordine, provenienti da privati o da loro difensori, sono evase solo nei limiti consentiti dalla legge e, di regola, su ordine dell'autorità giudiziaria.

15. Accesso del Team N'arte alle conversazioni

15.1 Il Team N'arte **non legge le conversazioni in via ordinaria**. Vi accede solo quando è necessario per una delle finalità indicate dal doc. 01, art. 8.6:

a. fornire l'assistenza chiesta da una delle parti della conversazione;

b. gestire una contestazione tra le parti (art. 16);

c. verificare una segnalazione di Contenuto illecito o di violazione dei documenti contrattuali;

d. adempiere un obbligo di legge o dare esecuzione a un ordine dell'autorità (art. 14).

15.2 Chi può accedere. Possono accedere alle conversazioni soltanto il titolare di N'arte e le persone del Team N'arte da lui autorizzate per iscritto a questa funzione, vincolate alla riservatezza e istruite ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. L'elenco delle persone autorizzate è tenuto aggiornato. I Consulenti non hanno accesso alle conversazioni.

15.3 Come si accede. Prima di ogni accesso la persona che vi procede indica la finalità tra quelle dell'art. 15.1 e il riferimento della richiesta di assistenza, della contestazione, della segnalazione o dell'ordine che lo giustifica. L'accesso è limitato alla conversazione e al periodo pertinenti. Ogni accesso è registrato in un **registro degli accessi** che riporta: persona che ha acceduto, data e ora, conversazione, finalità e riferimento.

15.4 Conservazione del registro. Il registro degli accessi è conservato per **[24 MESI]**, non è modificabile da chi vi è registrato ed è consultabile dal titolare di N'arte per i controlli periodici, dalle autorità competenti e, per quanto li riguarda, dagli interessati che esercitano il diritto di accesso.

15.5 Informazione all'interessato. Quando l'accesso avviene per una contestazione o per una segnalazione, N'arte ne informa le parti della conversazione, salvo che l'informazione pregiudichi l'accertamento di un reato, l'esecuzione di un ordine dell'autorità o la tutela del Segnalante. L'accesso richiesto da una parte per l'assistenza è noto a quella parte; l'altra ne è informata quando il suo contenuto è rilevante per l'intervento.

15.6 Il contenuto delle conversazioni conosciuto dal Team è usato soltanto per la finalità per cui è avvenuto l'accesso e non per scopi commerciali, pubblicitari o di profilazione.

> **NOTA PER IL LEGALE — ACCESSO ALLE CHAT: SCOSTAMENTO**
> Oggi **qualunque utente con ruolo superadmin** può aprire tutte le conversazioni dalla sezione */admin/chat*, senza motivazione, senza registro e senza che le parti lo sappiano; l'accesso a questa sezione non è nemmeno soggetto ai permessi per pagina usati per le altre sezioni dell'amministrazione. Il centro assistenza aggrava lo scostamento («Le chat sono tracciate: possiamo ricostruire cosa era stato concordato»; «se la trattativa è avvenuta in chat, possiamo leggerla»). Prima della pubblicazione di questo testo e del doc. 01, art. 8.6 servono: permesso dedicato per la sezione chat; schermata che chiede finalità e riferimento prima di mostrare i messaggi; tabella del registro degli accessi scrivibile solo in aggiunta; regola di conservazione. Il trattamento va descritto nell'Informativa privacy (sezione «La chat fra artisti e organizzatori» già presente in INTEGRAZIONI_NARTE) e valutato ai fini dell'art. 4 L. 300/1970 se il Team comprende dipendenti — **da verificare**.

16. Contestazioni tra Artista e Organizzatore

16.1 N'arte non è parte del Contratto di esibizione (doc. 01, art. 4) e **non decide** le controversie tra Artista e Organizzatore: non accerta chi abbia ragione, non stabilisce se il compenso sia dovuto, non trattiene, non restituisce e non anticipa somme, non impone di esibirsi o di ospitare un evento.

16.2 Quando una parte le segnala una contestazione, all'indirizzo dell'art. 4.2, N'arte può:

- ascoltare le parti e invitarle a trovare una soluzione;
- su richiesta di una parte, fornirle quanto risulta dalla Piattaforma sulla vicenda a cui ha partecipato: la conversazione, le Offerte, le date e gli stati della Richiesta di booking, il Compenso concordato – promemoria;
- conservare, su richiesta motivata di una parte, i dati relativi alla vicenda oltre i termini ordinari, per il tempo necessario a far valere o difendere un diritto in giudizio, comunque non oltre **[24 MESI]** salvo contenzioso pendente;
- annullare la Data confermata quando entrambe le parti dichiarano che l'evento non avrà luogo, o quando risulta in modo certo che l'accordo non esiste o è venuto meno, con motivazione comunicata a entrambe;
- registrare una nota interna sulla vicenda, non visibile ad altri Utenti;
- adottare le misure dell'art. 7 quando la contestazione rivela una violazione dei documenti contrattuali, come molestie, dichiarazioni false o Recensioni usate come leva.

16.3 Una Data confermata non è annullata su richiesta di una sola parte quando l'altra si oppone, salvo i casi di violazione accertata. In tal caso la Data resta confermata nel calendario e ciascuna parte resta libera di far valere le proprie ragioni nelle sedi ordinarie.

16.4 Le informazioni fornite da N'arte ai sensi dell'art. 16.2 riproducono i dati registrati dalla Piattaforma. Non costituiscono una perizia, una certificazione dell'accordo o un giudizio sulla condotta delle parti.

> **NOTA PER IL LEGALE**
> Il prodotto oggi consente al Team solo l'annullamento della Data confermata, non una nota interna né il blocco della conservazione dei dati di una vicenda. Quando entreranno in funzione le cancellazioni automatiche (oggi il job di conservazione è in modalità «solo conteggio»), serve un meccanismo di sospensione della cancellazione per le vicende contestate (*legal hold*). Fornire a una parte la conversazione a cui ha partecipato è coerente con il suo diritto di accesso; l'esportazione self-service dei dati già esistente copre in parte questa esigenza.

17. Registro delle decisioni, conservazione e trasparenza

17.1 N'arte registra le segnalazioni ricevute, le decisioni adottate, le comunicazioni motivate e i reclami, con le relative date, le persone che hanno deciso e le motivazioni.

17.2 Le segnalazioni, le decisioni, i reclami e i relativi documenti sono conservati per **[24 MESI]** dalla decisione definitiva, e comunque per il tempo necessario a gestire un eventuale contenzioso o una richiesta dell'autorità. I Contenuti rimossi sono conservati per lo stesso periodo, in forma non accessibile al pubblico, solo come prova della decisione.

17.3 Relazione di trasparenza. In quanto microimpresa, N'arte non è tenuta a pubblicare la relazione annuale sulla moderazione dei contenuti (art. 15, par. 2 DSA). Pubblica comunque ogni anno, nella pagina /segnalazioni, una sintesi con il numero di segnalazioni ricevute per categoria, le misure adottate, i reclami ricevuti e il loro esito e i tempi medi di decisione **[SCELTA DEL CLIENTE]**.

17.4 Su richiesta del Coordinatore dei servizi digitali o della Commissione europea, N'arte comunica il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione (art. 24, par. 3 DSA).

NOTA PER IL LEGALE — TRASPARENZA

- L'esenzione dell'art. 15, par. 2 vale per le micro e piccole imprese che non sono piattaforme di dimensioni molto grandi. L'art. 24, par. 3 è l'unico obbligo della sezione 3 che resta anche per le microimprese (art. 19, par. 1). Se N'arte perde la qualifica di microimpresa o piccola impresa, l'esenzione cessa, con il periodo di dodici mesi successivo alla perdita della qualifica previsto dall'art. 19, par. 1, secondo comma (**da verificare** la portata esatta).
- L'art. 17.3 è facoltativo: se il cliente non intende impegnarsi a pubblicare una sintesi annuale, va eliminato. Non va pubblicato un impegno che poi non si rispetta.
- **Scostamento**: oggi non esiste alcun registro unico delle decisioni. Esistono tracce parziali e disomogenee: la coda dei media (chi, quando, nota), i blocchi in chat (tabella *conversation_blocks*, con storico), gli annullamenti delle Date confermate (colonne su *booking_requests*). Recensioni e cambi di stato dei profili non lasciano traccia.

18. Modifiche e rinvio

18.1 La presente Politica può essere modificata secondo il doc. 01, art. 17. Le decisioni già adottate restano regolate dalla versione in vigore al momento in cui sono state prese, salvo che la nuova versione sia più favorevole all'Utente.

18.2 Per quanto non previsto valgono il doc. 01 e, per le Recensioni, il doc. 05.

Allegato A — Modello di segnalazione

Schema dei campi del modulo /segnalazioni. Chi segnala via email può copiarlo e compilarlo. I campi contrassegnati con * sono obbligatori ai sensi dell'art. 16, par. 2 DSA.

Destinatario: N'arte — Eduardo Castronuovo, Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli — info@narteofficial.it

1. Che cosa segnali * (Profilo artista / media: foto, audio, video / testo del profilo / componenti della formazione / Recensione / Struttura / messaggio o allegato in chat / comportamento di un Utente / altro)

---

2. Dove si trova * — indirizzo (URL) esatto della pagina e, se serve, l'elemento preciso (es. «terza foto della galleria», «recensione del 12 marzo firmata…», «messaggio del 3 aprile ore 21:40»)

---

3. Perché ritieni che sia illecito o contrario alle regole * — spiega le ragioni e, se la conosci, indica la norma o la regola violata

---

---

4. Se segnali una violazione di diritti d'autore o connessi: opera interessata; a che titolo sei titolare dei diritti o agisci per conto del titolare; prove o elementi della titolarità; eventuale mandato

---

---

5. Si tratta di un caso urgente? (pericolo per persone, minori coinvolti, immagini intime, dati personali esposti, frode in corso) Sì / No

6. Nome e cognome * (o denominazione, e nome di chi agisce per l'ente)

---

7. Indirizzo email *

I campi 6 e 7 non sono obbligatori se la segnalazione riguarda reati di abuso o sfruttamento sessuale di minori o di pornografia minorile (artt. 3–7 direttiva 2011/93/UE).

8. Dichiarazione *

□ Dichiaro di agire in buona fede e che le informazioni e le affermazioni contenute in questa segnalazione sono esatte e complete.

9. Informativa

□ Ho letto l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la segnalazione. So che la mia identità non sarà comunicata alla persona segnalata, salvo che sia strettamente necessario (art. 5.7 della Politica).

Data

_____

Allegato B — Testo tipo della comunicazione motivata

Modello della comunicazione dell'art. 9, da adattare alla misura. Le parti tra parentesi quadre sono compilate caso per caso.

Oggetto: N'arte — decisione su **[un tuo contenuto / il tuo account / il tuo Profilo artista]** — rif. **[NUMERO PRATICA]**

Gentile **[NOME]**,

ti informiamo che il **[DATA]** abbiamo adottato la seguente misura:

Misura: **[es. rimozione della fotografia n. 3 della galleria / oscuramento della recensione del … / blocco nella conversazione con … / sospensione del Profilo artista «…» dalla pubblicazione / sospensione dell'account]**
Durata: **[definitiva / fino al … / N giorni]** **Ambito:** tutta la Piattaforma **[o: solo per i seguenti Paesi …]**

Perché. **[Descrizione specifica dei fatti: che cosa contiene il contenuto o in che cosa consiste il comportamento, e perché è rilevante.]**

Come ne siamo venuti a conoscenza. **[A seguito di una segnalazione ricevuta il … / A seguito di una verifica svolta di nostra iniziativa / In esecuzione di un ordine di …]**. Non abbiamo usato strumenti automatizzati per individuare il contenuto né per decidere.

Regola applicata. **[Se contenuto illecito: la norma, es. «art. … L. 633/1941, perché la registrazione è protetta e non risulta una licenza». Se violazione delle regole: la clausola, es. «Termini d'uso, art. 7.1; Regolamento delle recensioni, art. 4.4»]**, per le ragioni indicate sopra.

Che cosa puoi fare.

- Puoi presentarci un **reclamo** gratuito entro 6 mesi da oggi, rispondendo a questa email o con il modulo della pagina narteofficial.it/segnalazioni, spiegando perché ritieni la decisione sbagliata e allegando eventuali documenti. Il reclamo sarà riesaminato da una persona, e ti risponderemo entro **[15 GIORNI LAVORATIVI]**.
- Puoi rivolgerti a un organismo di risoluzione extragiudiziale certificato ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) 2022/2065, o presentare un reclamo all'AGCOM.
- Puoi sempre rivolgerti all'autorità giudiziaria.

[Solo per sospensioni: Al termine della sospensione il tuo account e i tuoi contenuti torneranno visibili senza bisogno di interventi. / Solo per Artisti professionisti e chiusura: La chiusura avrà effetto il …, 30 giorni dopo questa comunicazione.]

Il Team N'arte